

ZPRACOVATELSKÁ SMLOUVA (DPA)

Příloha č. 2 Rámcové smlouvy – Ochrana a zpracování osobních údajů dle čl. 28 GDPR

ČLÁNEK 1 – SMLUVNÍ STRANY A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

1.1 Smluvní role: Partner vystupuje v pozici Správce osobních údajů (dále jen „Správce“) a Poskytovatel (CONIS) vystupuje v pozici Zpracovatele osobních údajů (dále jen „Zpracovatel“) ve smyslu Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

1.2 Účel zpracování: Zpracovatel zpracovává osobní údaje pro Správce za účelem poskytování cloudové platformy CONIS, provozu konverzních modulů (zejména Lead Capture a AI Advisor), sběru poptávek a jejich předávání Správci.

ČLÁNEK 2 – ROZSAH A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ

2.1 Předmět zpracování: Předmětem zpracování jsou osobní údaje vkládané zájemci o nemovitosti Správce do konverzních modulů platformy CONIS.

2.2 Kategorie údajů: Jedná se zejména o jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, preferovanou dispozici, časový horizont koupě, rozpočtové preference, obsah komunikace v modulu a technické identifikátory relace (IP adresa).

2.3 Subjekty údajů: Zájemci o produkty a nemovitosti Správce navštěvující jeho webové prezentace.

ČLÁNEK 3 – POVINNOSTI ZPRACOVATELE (CONIS)

Zpracovatel se zavazuje:

- a) Zpracovávat osobní údaje výhradně na základě doložených pokynů Správce,
- b) Zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti,
- c) Přijmout přiměřená technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů (šifrování dat při přenosu, zabezpečená cloudová infrastruktura, řízení přístupových práv),
- d) Být nápomocen Správci při plnění jeho povinností reagovat na žádosti subjektů údajů a při řešení bezpečnostních incidentů.

ČLÁNEK 4 – PODZPRACOVATELÉ (DALŠÍ ZPRACOVATELÉ)

4.1 Obecné povolení: Správce uděluje Zpracovateli obecné povolení zapojit do zpracování další podzpracovatele (poskytovatele cloudového hostingu, e-mailingových nástrojů a databázových služeb).

4.2 Záruky podzpracovatelů: Zpracovatel uloží svým podzpracovatelům stejné povinnosti na ochranu údajů, jaké jsou stanoveny v této smlouvě.

ČLÁNEK 5 – DOBA ZPRACOVÁNÍ A NAKLÁDÁNÍ S DATY PO UKONČENÍ

5.1 Doba zpracování: Zpracování probíhá po dobu trvání smluvního vztahu založeného Rámcovou smlouvou.

5.2 Likvidace dat: Po ukončení smluvního vztahu je Zpracovatel povinen na základě rozhodnutí Správce všechny osobní údaje buď vymazat, nebo vrátit Správci, pokud právní předpisy nevyžadují jejich další uložení.

ČLÁNEK 6 – PLATNOST UJEDNÁNÍ

Tato Zpracovatelská smlouva tvoří nedílnou součást smluvního rámce CONIS a nabývá platnosti a účinnosti automaticky v okamžiku uzavření Rámcové smlouvy prostřednictvím Elektronické objednávky.